루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

청소년(만 18세 미만) 아르바이트 규칙: 동...

루리의 줍줍이 정리한 글

청소년(만 18세 미만) 아르바이트 규칙: 동의서·근로시간·금지 업종

루리

만 15세 이상 18세 미만이 일할 때는 근로계약서에 더해 친권자(후견인) 동의서와 가족관계증명서가 사업장에 있어야 해요. 하루 7시간, 주 35시간이 원칙이고 밤 10시~오전 6시와 휴일 근로는 원칙적으로 안 돼요.

만 15세 이상 18세 미만이 일할 때는 근로계약서에 더해 친권자(후견인) 동의서와 가족관계증명서가 사업장에 있어야 해요. 하루 7시간, 주 35시간이 원칙이고 밤 10시~오전 6시와 휴일 근로는 원칙적으로 안 돼요.

> 고용노동부 안내와 정책브리핑(2024-05 게시)을 정리한 일반 설명이에요(2026-10-28 확인). 근로기준법 조문은 개정될 수 있으니 국가법령정보센터에서 현재 조문을 확인하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 정보

항목	내용
근로 가능 나이	만 15세 이상. 13~14세는 고용노동부장관 명의 취직인허증이 필요해요
제출 서류	근로계약서, 친권자(후견인) 동의서, 가족관계증명서
근로시간	1일 7시간, 1주 35시간 이내
연장근로	당사자 합의로 1일 1시간, 1주 5시간 한도
야간·휴일	22시~06시, 휴일은 원칙적 금지. 본인 동의와 고용노동부장관 인가가 있어야 해요
최저임금	성인과 동일해요. 2026년 금액은 **공식 확인**
가산임금	5인 이상 사업장은 연장·야간·휴일 근로에 50% 가산
주휴	주 15시간 이상 일하고 개근하면 유급휴일 1일

2 2. 일을 시작하는 순서

1. 만 나이를 확인해요. 15세 미만이면 취직인허증이 있어야 해요.
2. 친권자나 후견인에게 동의서를 받아요. 고용노동부가 표준근로계약서와 친권자 동의서 서식을 제공해요.
3. 가족관계증명서를 준비해요. 연령 증명 서류예요.
4. 사업주와 청소년 본인이 서면 근로계약을 맺어요. 친권자가 대신 계약하는 것은 아니에요.

5 임금, 근로시간, 휴일, 업무 내용이 적힌 계약서를 각자 한 부씩 보관해요.

3 3. 일할 수 없는 곳

- 성인오락실, 유흥주점, 단란주점, 숙박업, 주류 위주 음식점 등 청소년 유해업소
- 고압·잠수작업, 교도소·정신병원, 소각·도살 업무 등 18세 미만 사용금지 직종
- 어떤 업소가 해당하는지 경계가 애매하면 청소년보호법과 근로기준법 조문, 고용노동부 안내로 **공식 확인**하세요.

4 4. 흔한 실수

- 동의서만 있으면 된다고 생각해요. 근로계약서도 별도로 있어야 해요.
- 「친구 가게라서」 계약서를 안 써요. 단시간 근로도 계약서가 필요해요.
- 마감까지 해서 밤 10시를 넘겨요. 원칙적 금지 시간이에요.
- 술을 파는 식당이면 괜찮다고 봐요. 주류 위주 음식점은 유해업소로 안내돼요.
- 연령 증명 서류가 사업장에 없는데 그냥 일해요. 고용노동부 점검에서 연소자 증명서 미비치가 주요 위반으로 집계된 적이 있어요.

5 5. 가상 예시

만 17세 H씨가 카페에서 일한다고 가정해요. 평일 하루 5시간씩 주 4일(20시간)이면 시간 한도 안이고, 주 15시간 이상 개근 조건도 충족될 수 있어요. 마감 청소로 밤 10시를 넘기는 날이 생기면 원칙적 금지 시간 위반이 될 수 있어서 H씨는 시간표 조정을 요청해야 해요.

6 체크리스트

- 만 15세 이상이다(미만이면 취직인허증)
- 친권자(후견인) 동의서를 받았다
- 가족관계증명서가 사업장에 비치돼 있다
- 서면 근로계약서를 받았다
- 근무 시간이 하루 7시간, 주 35시간 이내이고 22시 이전에 끝난다
- 유해업소나 금지 직종이 아니다

7 용어 정리

- **연소근로자:** 18세 미만 근로자예요. 근로기준법 제66조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제66조)는 연령 증명 서류와 친권자 또는 후견인 동의서를 사업장에 갖추도록 정해요.
- **친권자 동의서:** 보호자가 취업에 동의했다는 서류예요. 계약 당사자가 되는 것은 아니에요.
- **취직인허증:** 13~14세가 일할 때 필요한 허가증이에요.
- **가산임금:** 연장·야간·휴일 근로에 더 얹어 주는 임금이에요.

8 자주 묻는 질문

Q. 문제가 생기면 어디에 문의하나요?

A. 청소년근로권익센터 1644-3119, 고용노동부 1350, 청소년상담 1388로 안내돼요.

Q. 일하다 다치면요?

A. 산업재해보상보험법과 근로기준법에 따라 치료와 보상을 받을 수 있다고 안내돼요.

Q. 임금은 누가 받나요?

A. 이 글에서는 확인하지 못했어요. 고용노동부에서 **공식 확인**하세요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 정책브리핑 청소년 근로상식: https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148929151 (https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148929151)
- 고용노동부 청소년 근로자 권익보호 카드뉴스: https://www.moel.go.kr/news/cardinfo/view.do?bbs_seq=20230701364 (https://www.moel.go.kr/news/cardinfo/view.do?bbs_seq=20230701364)
- 고용노동부 연소근로자 표준근로계약서 및 친권자 동의서: https://www.moel.go.kr/policy/policydata/view.do?bbs_seq=1173435887630 (https://www.moel.go.kr/policy/policydata/view.do?bbs_seq=1173435887630)
- 국가법령정보센터 근로기준법: https://www.law.go.kr/법령/근로기준법 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법)
- 2026년 최저임금, 임금 지급 방식: 이 글에서 확인하지 못함

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.